

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UFR d'économie



Cours d'économétrie de la santé

L'IMPACT DE LA LÉGALISATION DE L'AVORTEMENT
SUR LA CRIMINALITÉ AUX ÉTATS UNIS

Présenté par :
Emma Bougeard
Valentine Léonard

Sous la direction de :
Hélène Huber Yahia

Année académique 2024-2025

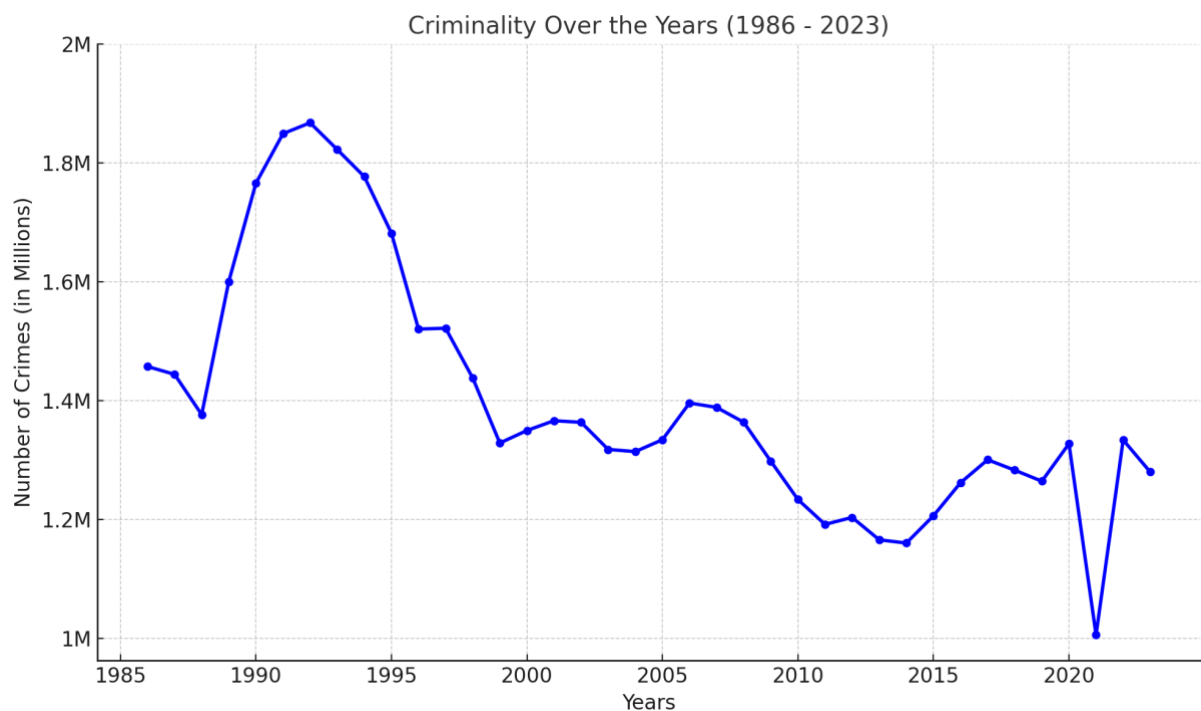
SOMMAIRE

Introduction	3
1. Les premières explications avancées	4
1.1 Les explications plausibles	4
1.1.1. Le durcissement des peines de prison	4
1.1.2. Renforcement des effectifs de police	4
1.1.3. La fin de l'âge d'or du crack	4
1.2 Celles non valables	5
1.2.1. La bonne santé économique	5
1.2.2. La peine de mort	5
1.2.3. Les nouvelles méthodes policières	5
1.2.4. Durcissement des lois sur le contrôle des armes	6
1.2.5. Le vieillissement de la population	6
2. L'avortement comme principale explication au recul de la criminalité	6
2.1. L'histoire de la légalisation de l'avortement	6
2.2. En quoi légaliser l'avortement permet de faire baisser la population à risque ..	7
3. Preuves empiriques :	7
3.1. Séries temporelles nationales	8
3.2. Comparaison des tendances du taux de criminalité dans des États ayant légalisé l'avortement avant aux restes	8
3.3. Évolution de la criminalité au niveau des États en fonction des taux d'avortement post-légalisation	9
3.3.1. Analyse graphique	9
3.3.2. Régression	11
4. Les critiques	13
4.1. Exposition des différentes critiques :	13
4.2. Réaction des auteurs en 2019 face à ces critiques	14
Conclusion	15
Bibliographies	17

Introduction

Au début des années 1990, les États-Unis ont connu une baisse inattendue du taux de criminalité, survenant après plusieurs décennies de hausse continue. En effet, la criminalité contre les biens a chuté de 61 % depuis 1979, tandis que la criminalité violente a diminué de 30,6 %. En 2022, les taux de criminalité étaient inférieurs de 58 % à ceux de 1979. Cette tendance à la baisse a commencé au début des années 1990 et a continué à diminuer chaque année entre 2001 et 2021.

Cette diminution rapide a surpris de nombreux observateurs, car elle contredisait les prévisions des années 1980, qui annonçaient une augmentation continue de la criminalité, notamment en raison de la guerre contre la drogue et des inégalités économiques persistantes. Ainsi, les États-Unis ont commencé à connaître un retour progressif à l'ordre, certains quartiers autrefois réputés pour leur dangerosité étant devenus plus sûrs.



Source 1: Crime Data Explorer, FBI

A la suite de cette diminution inattendue, plusieurs hypothèses ont été formulées quant à sa cause. Beaucoup se sont demandés comment les États-Unis avaient pu connaître une baisse aussi fulgurante. C'est notamment le cas de deux économistes, Steven Levitt et John J. Donohue, qui se sont intéressés à ce sujet dans leur article *The impact of legalized abortion on crime*. Notre étude qui va suivre s'est fondée sur cet article, elle constitue la principale source de nos résultats.

1. Les premières explications avancées

1.1 Les explications plausibles

1.1.1. Le durcissement des peines de prison

Lors des années 1960, la criminalité a augmenté. Cela peut s'expliquer notamment par la clémence du système judiciaire. Les taux de condamnation ont baissé ainsi que la durée des peines. En revanche, entre 1980 et 2000, le nombre de peines de prison prononcées pour des affaires de drogue a été multiplié par 15 et les peines ont été rallongées. En 2000, plus de deux millions de personnes étaient en prison, soit à peu près quatre fois plus qu'en 1972. La moitié de cette augmentation s'est produite pendant les années 1990. On pourrait donc aisément associer cette hausse des taux de condamnation à la baisse de la criminalité dans les années 1990. Dans leur livre *Freakonomics*, Dubner et Levitt conclue qu'elle doit jouer pour un tiers de la baisse de la criminalité.

1.1.2. Renforcement des effectifs de police

Dans les années 1990, le nombre de policiers par tête aux Etats-Unis a augmenté de 14 %. Toutefois, cela ne prouve pas forcément qu'il existe une causalité et que le renforcement des effectifs de police a pu contribuer à la baisse de la criminalité. Pour déterminer si oui ou non, cette politique a pu avoir un impact significatif, il faut étudier une situation dans laquelle les effectifs de police ont augmenté pour des raisons sans aucun rapport avec la criminalité. Dans les mois précédents une élection, les politiciens ont pour habitude d'augmenter les effectifs de police dans le but de récupérer l'électeur médian, alors même que le taux de criminalité n'a pas bougé. On peut ainsi comparer l'évolution des taux de criminalité des villes qui ont récemment dû élire un nouveau maire à d'autres qui n'ont pas connu d'élection. Cette comparaison nous permet de rendre compte d'un réel impact des effectifs de police sur la criminalité (à la baisse). Cette hausse des effectifs rendrait compte d'environ 10 % de la baisse de la criminalité des années 1990.

1.1.3. La fin de l'âge d'or du crack

L'immense majorité des meurtres motivés par le crack ont été commis par un revendeur pour en éliminer un autre. Une étude a montré que 25 % des homicides commis en 1988 dans l'État de New-York ont été motivés par le crack. Dans les années 1990, beaucoup d'américains ont pensé que la baisse de la criminalité était liée à la chute de la consommation de crack. Or, près de 5 % de l'ensemble des arrestations effectuées aux Etats-Unis en 1991 concernent la cocaïne et ses dérivés contre 6 % à l'apogée du crack.

Le crack n'a pas disparu, mais les immenses profits qu'il générerait oui. Les trafiquants, engagés dans une guerre des prix, ont vu leurs marges fondre. Par la même occasion, ils ont arrêté de s'entre-tuer. Entre 1991 et 2001, le taux d'homicide chez les jeunes Noirs de sexe masculin, largement surreprésentés parmi les trafiquants de crack, a chuté de 48 % contre 30 % chez les Noirs et les Blancs plus âgés. L'effondrement du marché du crack compterait pour 15 % de la baisse de la criminalité des années 1990.

1.2 Celles non valables

1.2.1. La bonne santé économique

Dans les années 1990, en plus de la baisse de la criminalité, les Etats-Unis connaissent une certaine prospérité économique due au recul du chômage. On pourrait alors imaginer que la baisse du chômage permettrait de désinciter certaines personnes à commettre des délits ou des crimes. Or cela fonctionne uniquement pour les crimes à motivation financière comme le vol. La baisse du chômage ne permet pas d'expliquer le recul des crimes et délits violents tels que les homicides ou les viols. Des études ont révélé qu'une baisse de 1 % du chômage entraîne une baisse de 1 % de la criminalité sans violence. Émettre comme idée que le chômage permettrait de réduire la criminalité serait extrapoler son impact qui serait alors plus que proportionnel. En effet, alors que le chômage a reculé de 2 points, la criminalité non violente a reculé de 40 points. De plus, alors que dans les années 1960, l'économie connaissait un essor fulgurant, la criminalité avec violence s'est également accélérée.

1.2.2. La peine de mort

Dans les années 1980 et 90, le nombre d'exécution a quadruplé, ce qui pourrait laisser croire que le recours à la peine de mort jouerait un rôle dans la baisse de la criminalité. Cependant, si l'on considère la rareté des exécutions aux Etats-Unis, la peine de mort ne serait en réalité que peu ou prou dissuasive. Malgré cette forte hausse qui peut inquiéter, en valeur absolue, cela ne représente presque rien : 478 exécutions dans les années 1990. Et même chez les détenus du couloir de la mort, le taux annuel d'exécution n'est que de 2 %. Mais imaginons qu'elle soit effectivement dissuasive, combien de crimes permettrait-elle d'éviter ? D'après l'économiste Isaac Ehrlich, l'exécution d'un criminel se traduirait par l'évitement de 7 crimes qu'il aurait pu commettre. 14 exécutions ont été conduites aux Etats-Unis en 1991 et 66 en 2001. Les 52 exécutions en plus auraient dû permettre d'éviter 364 homicides, ce qui ne représente que 4 % de la baisse des homicides lors de cette période. De plus, la peine de mort est très rarement prononcée pour autre chose que des homicides, donc elle ne permettrait pas d'expliquer la baisse des crimes sans violence.

1.2.3. Les nouvelles méthodes policières

La ville de New York, qui a connu une baisse de la criminalité plus soutenue que dans la plupart des autres Etats américains, a également fait preuve d'innovation quant à la

gestion de sa police. Son taux d'homicide est passé de 30,7 pour 100 000 habitants en 1990 à 8,4 en 2000 soit une baisse de 73,6 %. Mais cette théorie est contestable. En effet, la baisse de la criminalité à New York a commencé en 1990 et ce n'est qu'en 1994 que Rudolph Giuliani est devenu maire de la ville et a amené ses idées au sein de la police new yorkaise en nommant Bratton commissaire divisionnaire. De plus, la chute de la criminalité a continué bien après la démission de Bratton. On peut également ajouter le fait que tous les Etats ont connu cette chute sans même appliquer les techniques de la police new yorkaise.

1.2.4. Durcissement des lois sur le contrôle des armes

Aux États-Unis, les armes à feu sont impliquées dans les deux tiers des homicides, ce qui pourrait s'expliquer par leur grande accessibilité. En 1993, une loi visant à freiner l'expansion des armes à feu aux États-Unis a été votée : le Brandy Act. Il fallait alors faire état de son casier judiciaire et laisser passer un certain délai avant l'obtention de l'arme en question. Le problème étant que cette tentative de régulation du marché légal ne s'avère que peu efficace en raison de l'existence d'un énorme marché noir. N'importe quel criminel passerait plutôt sur le marché noir qui est plus accessible au lieu de passer par les procédures légales et lentes. Le Brandy Act n'aurait eu donc peu ou prou d'effet sur la baisse de la criminalité.

1.2.5. Le vieillissement de la population

Il est plus facile d'imaginer un jeune armé d'une arme à feu en train de braquer une banque plutôt qu'une personne âgée de 85 ans. On a 15 fois moins de risques d'être arrêté à 65 ans qu'à l'adolescence. Selon cette théorie, le vieillissement de la population, et donc l'augmentation du nombre de personnes âgées, entraînerait une diminution des crimes. Cependant, ce phénomène démographique, trop lent et complexe, ne suffit pas à expliquer la baisse rapide de la criminalité observée dans les années 1990.

2. L'avortement comme principale explication au recul de la criminalité

2.1. L'histoire de la légalisation de l'avortement

Jusqu'aux années 1970, l'avortement était illégal dans la plupart des États américains, sauf dans certaines situations spécifiques. Cette interdiction a conduit de nombreuses femmes à recourir à des avortements clandestins, souvent pratiqués dans des conditions très dangereuses, entraînant ainsi de nombreuses complications médicales et décès. Au fil du temps, une prise de conscience croissante s'est développée parmi les Américains concernant les risques sanitaires et les inégalités que cette interdiction engendrait.

Ensuite, une affaire a marqué un tournant historique concernant l'avortement. La Cour suprême s'est saisie du dossier de Norma McCorvey, qui contestait la loi texane interdisant l'avortement. Ses avocates ont mis en avant l'imprécision des lois anti-avortement en vigueur. Après de longs débats, la Cour a rendu l'arrêt Roe v. Wade, établissant un cadre décisionnel sur la poursuite ou non d'une grossesse par une femme. Cet arrêt a abouti à un ensemble de règles complexes :

- Premier trimestre : L'État ne peut interférer avec la décision de la femme.
- Deuxième trimestre : L'État peut réglementer l'avortement dans l'intérêt de la santé de la femme.
- Troisième trimestre : L'État peut interdire l'avortement, sauf si la vie ou la santé de la mère est en danger.

En 1970, cinq États avaient déjà légalisé l'avortement : New-York, Californie, Hawaï, Alaska et Washington, quelques années avant qu'il le devienne pour l'ensemble du pays en 1973.

2.2. En quoi légaliser l'avortement permet de faire baisser la population à risque

Au XX^e siècle, la contraception et l'avortement (alors illégal) étaient beaucoup moins accessibles aux femmes pauvres qu'aux femmes aisées. En conséquence, les femmes défavorisées ont eu davantage d'enfants. L'avortement clandestin était principalement réservé aux femmes issues de milieux favorisés, capables de financer une procédure qui pouvait coûter jusqu'à 500 \$.

La légalisation de l'avortement a principalement bénéficié aux femmes les plus pauvres, souvent adolescentes et célibataires. Elle a contribué à réduire le nombre d'enfants vivant dans des foyers monoparentaux et à diminuer la pauvreté, ce qui s'observe notamment par la baisse du nombre de ménages recevant des aides sociales. En général, les femmes qui avortent sont celles qui auraient offert à leurs enfants des conditions de vie défavorables (Gruber, Levine, Staiger, 1997).

Les enfants non nés auraient eu un risque 50 % plus élevé de vivre dans la pauvreté par rapport à la moyenne et 60 % de risque supplémentaire de grandir dans une famille monoparentale. Ces deux éléments figurent parmi les indicateurs les plus puissants d'une délinquance future. En effet, grandir dans une famille monoparentale double la probabilité qu'un enfant commette un délit, tout comme le fait d'avoir une mère adolescente. Par ailleurs, une autre étude a révélé que les carences dans l'éducation maternelle constituent le principal facteur conduisant à la criminalité.

3. Preuves empiriques :

3.1. Séries temporelles nationales

Pour tester l'hypothèse selon laquelle il existe un lien entre l'avortement et la criminalité, les auteurs introduisent un indice d'avortement effectif, calculé comme une moyenne pondérée du taux d'avortement en fonction des cohortes criminelles pertinentes dans une année donnée.

$$Taux_Avortement_Effectif_t = \sum_a Avortement_{t-a}^* \left(\frac{Arrestations_a}{Arrestations_{total}} \right)$$

- t : L'année courante pour laquelle on évalue l'effet de l'avortement sur la criminalité.
- a : L'âge des cohortes criminelles dans l'année t .
- $Avortement_{t-a}^*$: Le taux d'avortement de l'année $t - a$, correspondant à l'année de naissance d'une cohorte criminelle donnée (les individus de cette cohorte sont âgés de a en t).
- $\frac{Arrestations_a}{Arrestations_{total}}$: La proportion des arrestations effectuées par la cohorte d'âge a par rapport à toutes les arrestations dans l'année t .

Cette équation montre comment l'effet de l'avortement sur la criminalité apparaît avec un décalage dans le temps. Elle pondère les taux d'avortement passés par la part des arrestations commises par chaque tranche d'âge.

Les avortements dans une année donnée (ex : $t - a$) réduisent la criminalité seulement lorsque les enfants non nés auraient atteint un âge où la criminalité est fréquente.

Par exemple, en 1991, les jeunes de 17 ans (nés en 1974) entrent dans une tranche d'âge où la criminalité est élevée. Le taux d'avortement de 1974 ($Avortement_{1991-17}^*$) influence donc la criminalité observée en 1991.

Dans un état stable où toutes les cohortes sont soumises au même taux d'avortement, le taux d'avortement effectif est égal au taux d'avortement réel. Cependant, pendant de nombreuses années après l'introduction de l'avortement légalisé, le taux d'avortement effectif sera inférieur au taux réel, car de nombreuses cohortes criminelles actives sont trop âgées pour avoir été affectées par la légalisation de l'avortement.

Si la légalisation de l'avortement réduit la criminalité, alors celle-ci devrait continuer à diminuer (toutes choses égales par ailleurs) tant que le taux d'avortement effectif augmente.

3.2. Comparaison des tendances du taux de criminalité dans des États ayant légalisé l'avortement avant aux restes

Nous pouvons nous intéresser aux cinq États qui ont légalisé l'avortement quelques années avant qu'il le devienne pour l'ensemble des États américains. Dans ces cinq États, la criminalité a baissé quelques années avant. Entre 1988 et 1994, la baisse du taux

de criminalité de ces quelques États a été supérieure de 13 % à celle des autres. Entre 1994 et 1997, la baisse du taux de meurtre a été de 23 % supérieure.

Il est toutefois compliqué de dégager une vraie différence car les États précurseurs n'avaient que trois ans d'avance. De plus, cela ne représente que cinq États donc moins de 20% du total. Enfin, dans ces États, les taux d'avortement sont plus élevés, il est donc difficile de distinguer les effets d'une légalisation en avance et de taux d'avortement plus élevés.

3.3. Évolution de la criminalité au niveau des États en fonction des taux d'avortement post-légalisation

3.3.1. Analyse graphique

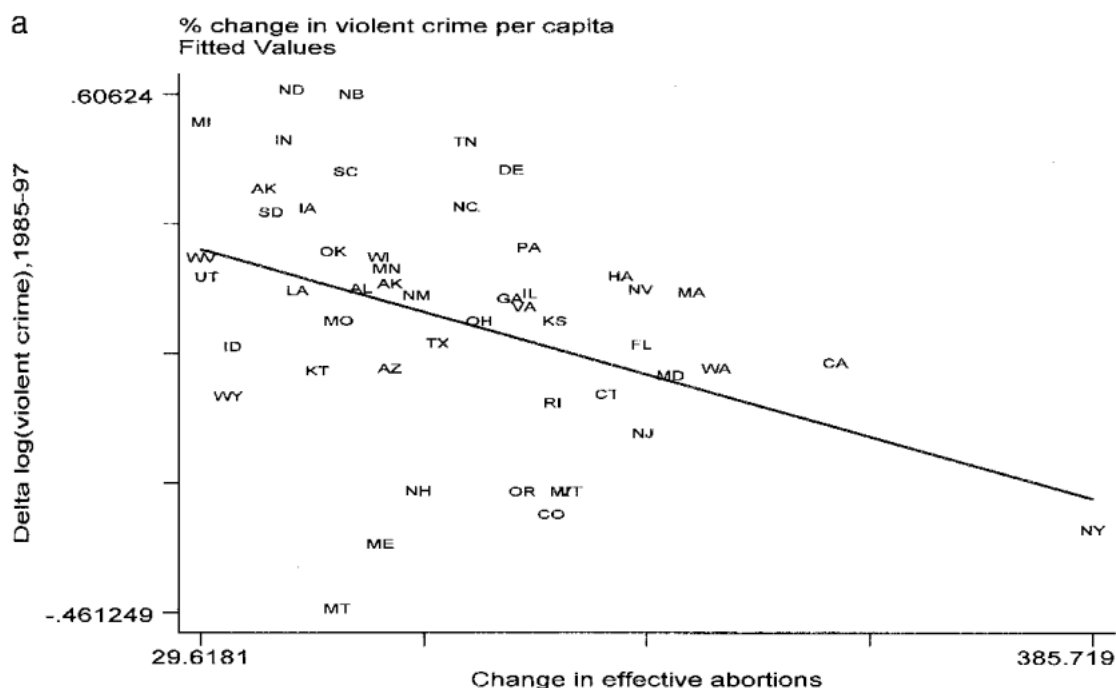


FIGURE IVa
Changes in Violent Crime and Abortion Rates, 1985–1997

Source 2 : *The Impact of Legalized Abortion on Crime*, JOHN J. DONOHUE III AND STEVEN D. LEVITT

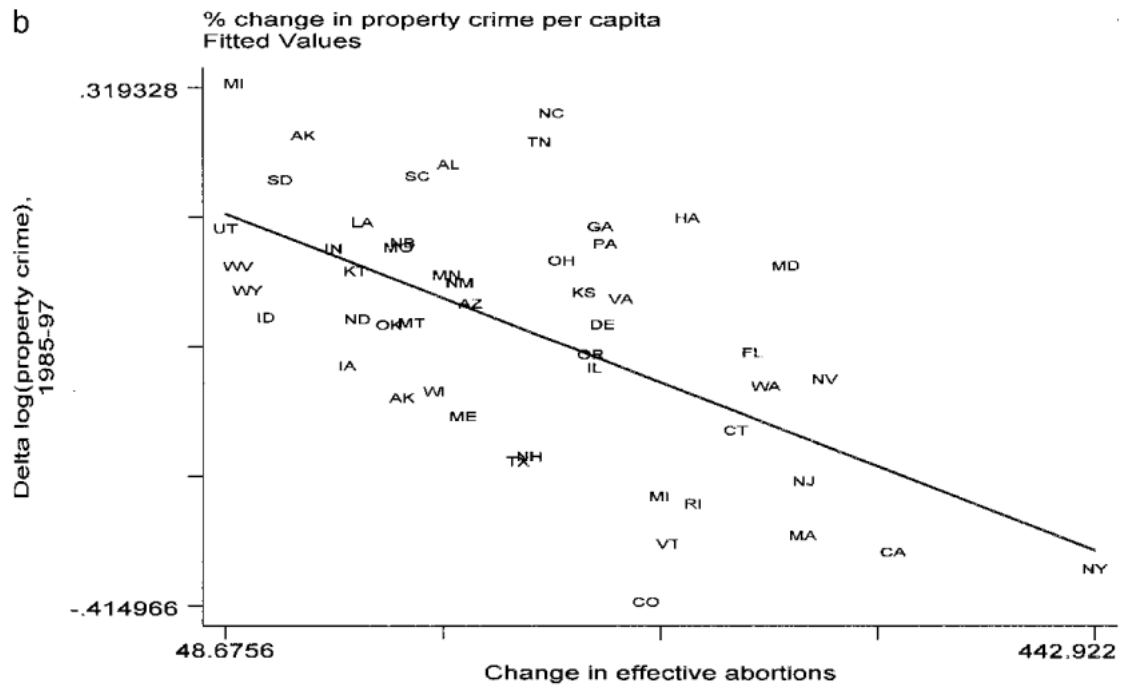


FIGURE IVb
Changes in Property Crime and Abortion Rates, 1985–1997

Source 3: *The Impact of Legalized Abortion on Crime*, JOHN J. DONOHUE III AND STEVEN D. LEVITT

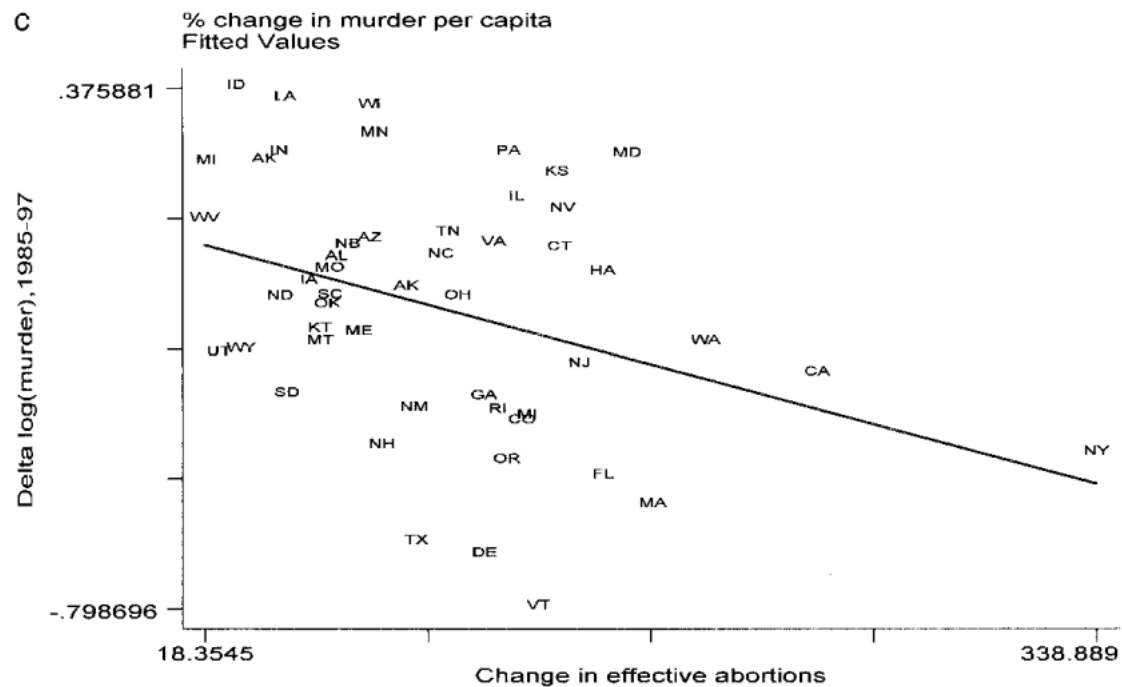


FIGURE IVc
Changes in Murder and Abortion Rates, 1985–1997

Source 4: *The Impact of Legalized Abortion on Crime*, JOHN J. DONOHUE III AND STEVEN D. LEVITT

Les graphiques montrent une relation négative claire entre les variations des taux de criminalité (crimes violents, crimes contre les biens et meurtres) et les variations des taux d'avortement des États entre 1985 et 1997. Les lignes de régression indiquent qu'un taux plus élevé d'avortement est lié à une diminution des crimes, avec une corrélation plus forte pour les crimes contre les biens.

3.3.2. Régression

Les auteurs effectuent ensuite une régression pour mettre en avant cette corrélation.

$$\ln(CRIME_{st}) = \beta_1 ABORT_{st} + X_{st}\Theta + \gamma_s + \lambda_t + \varepsilon_{st}$$

La variable expliquée est le logarithme du crime par habitant pour un Etat donné et une année donnée. En variables explicatives, nous avons :

- $ABORT_{st}$ est l'indice (taux d'avortement effectif) vu plus tôt pour un Etat s et une année t donnée ;
- $X_{st}\Theta$ est une série de variables qui peuvent également influencer les taux de criminalité tels que le nombre de prisonniers et policiers par habitant, les conditions économiques de l'État (taux de chômage, revenu par habitant, taux de pauvreté), la générosité des prestations sociales (avec un décalage de 15 ans pour refléter leur impact sur les cohortes en âge de commettre des crimes), la présence de lois sur le port dissimulé d'armes et la consommation de bière par habitant.
- γ_s représente les effets fixes spécifiques à chaque État pour capturer des différences structurelles entre eux (comme la culture ou les politiques locales).
- λ_t représente les effets fixes temporels pour tenir compte de facteurs globaux qui affectent tous les États à un moment donné (par exemple, des changements dans les lois fédérales ou des tendances économiques nationales)

TABLE IV
PANEL-DATA ESTIMATES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
ABORTION RATES AND CRIME

Variable	ln(Violent crime per capita)		ln(Property crime per capita)		ln(Murder per capita)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“Effective” abortion rate ($\times 100$)	-.137 (.023)	-.129 (.024)	-.095 (.018)	-.091 (.018)	-.108 (.036)	-.121 (.047)
ln(prisoners per capita) ($t - 1$)	—	-.027 (.044)	—	-.159 (.036)	—	-.231 (.080)
ln(police per capita) ($t - 1$)	—	-.028 (.045)	—	-.049 (.045)	—	-.300 (.109)
State unemployment rate (percent unemployed)	—	.069 (.505)	—	1.310 (.389)	—	.968 (.794)
ln(state income per capita)	—	.049 (.213)	—	.084 (.162)	—	-.098 (.465)
Poverty rate (percent below poverty line)	—	-.000 (.002)	—	-.001 (.001)	—	-.005 (.004)
AFDC generosity ($t - 15$) ($\times 1000$)	—	.008 (.005)	—	.002 (.004)	—	-.000 (.000)
Shall-issue concealed weapons law	—	-.004 (.012)	—	.039 (.011)	—	-.015 (.032)
Beer consumption per capita (gallons)	—	.004 (.003)	—	.004 (.003)	—	.006 (.008)
R^2	.938	.942	.990	.992	.914	.918

Source 5 : *The Impact of Legalized Abortion on Crime*, JOHN J. DONOHUE III AND STEVEN D. LEVITT

Dans cette régression sur données de panel, deux modèles sont comparés : un modèle sans contrôles (colonnes impaires) et un modèle avec contrôles (colonnes paires). Dans les deux cas, les effets fixes temporels (λ) et spatiaux (γ) sont inclus. Ces termes sont essentiels pour éviter que des facteurs non observés biaisent les résultats.

Les coefficients associés au taux d'avortement effectif sont négatifs et statistiquement significatifs dans toutes les catégories de crime. Pour les crimes violents, une augmentation de 100 avortements pour 1000 naissances vivantes est associée à une réduction de 12,9 à 13,7 % du taux de criminalité (selon le modèle avec ou sans contrôles). Pour les crimes contre les biens, la réduction estimée est de 9,1 à 9,5 %, tandis que pour les meurtres, elle varie de 10,8 à 12,1 %, bien que les erreurs standards soient légèrement plus élevées, réduisant la précision relative. Ces résultats confirment un effet significatif et robuste du taux d'avortement sur la criminalité, même après prise en compte des facteurs économiques, sociaux et structurels dans les modèles avec contrôles.

Les autres variables du modèle montrent des résultats plausibles. Par exemple, l'incarcération et la présence policière sont associées à une réduction significative de la criminalité, en particulier la criminalité contre les biens et le meurtre. Un taux de chômage plus élevé est associé à une augmentation significative des crimes contre les

biens, mais pas des crimes violents, ce qui est en accord avec les recherches précédentes. En revanche, d'autres variables économiques comme le revenu par habitant, le taux de pauvreté et la générosité de l'AFDC (aide à la famille) n'ont pas d'impact systématique sur la criminalité. De même, les lois sur le port d'armes à main ne semblent affecter que les crimes contre les biens, mais pas les crimes violents ou les meurtres. La consommation de bière est faiblement liée à des taux de criminalité plus élevés, mais cet effet n'est pas significatif.

Les R^2 sont très élevés (compris entre 0.914 et 0.992) ce qui signifie que le modèle explique une grande partie de la variance de la variable expliquée. Toutefois, un R^2 élevé peut soulever certaines interrogations. Il est possible que la multi colinéarité entre certaines variables explicatives, comme le taux d'avortement et les variables économiques, contribue à augmenter artificiellement le R^2 .

Les auteurs émettent quand même l'hypothèse de variables omises qui pourrait affecter la robustesse de ces résultats. Ils parlent également de la possibilité de migration entre Etats. Le souci de mobilité interétatique est important dans cette étude, car les individus nés dans un État avec un certain taux d'avortement peuvent migrer vers un autre État avant d'atteindre l'âge où ils contribuent aux statistiques criminelles. Cela introduit une erreur de mesure dans les régressions, car les taux d'avortement d'un État ne reflètent pas nécessairement la population résidente plus tard. Pour corriger ce problème, les auteurs utilisent des données sur la mobilité interétatique. En se basant sur le recensement de 1990, ils identifient l'État de naissance et l'État de résidence des adolescents de 15 ans. Ils recalculent ensuite un taux d'avortement effectif, pondéré par la proportion d'individus vivant dans un État différent de celui où ils sont nés. Cette méthode permet de mieux capturer l'impact réel des taux d'avortement de chaque État sur la population criminelle ultérieure.

4. Les critiques

En revanche, comme pour de nombreuses théories sociales, l'hypothèse selon laquelle la légalisation de l'avortement permettrait de réduire la criminalité fait l'objet de débats. En effet, plusieurs auteurs, provenant de disciplines variées, critiquent les travaux de Levitt et Donohue, popularisés par *Freakonomics*, et remettent en question leurs conclusions sous différents angles.

4.1. Exposition des différentes critiques :

Dans un premier temps, John Lott et John Whitley ont mis en lumière les imperfections de l'analyse de Levitt et Donohue, en remettant en question plusieurs aspects méthodologiques et théoriques. L'une de leurs principales critiques concerne les fondements mêmes de l'argumentation des deux auteurs, qui supposent que les États ayant légalisé l'avortement plus tôt auraient des taux d'avortement plus élevés que ceux où l'avortement n'est autorisé que dans des cas restreints. Or, d'après Lott et Whitley, les statistiques officielles ne montrent pas de différence significative dans les taux

d'avortement. De plus, selon eux, si la théorie était correcte, la baisse de la criminalité devrait d'abord apparaître chez les jeunes, avant de se propager progressivement aux tranches d'âge plus élevées. Or, les données montrent l'inverse : la baisse commence chez les plus âgés et se diffuse ensuite vers les plus jeunes, suggérant que d'autres facteurs pourraient influencer la criminalité. Enfin, Lott et Whitley estiment que l'utilisation des taux d'arrestation comme indicateur de criminalité peut fausser les résultats, en raison du décalage entre la date du crime et celle de l'arrestation, ce qui, selon eux, réduit la fiabilité de l'analyse pour mesurer l'effet direct de l'avortement sur la criminalité.

En 2005, Christopher Foote et Christopher Goetz ont signalé une erreur informatique dans l'analyse statistique de Levitt et Donohue, qui aurait exagéré la relation entre la légalisation de l'avortement et la baisse de la criminalité. Après avoir correctement pris en compte d'autres facteurs associés à la criminalité, ils ont constaté que l'impact de l'avortement sur les taux d'arrestation diminuait d'environ la moitié. En se basant sur les estimations démographiques du Bureau du recensement et en réévaluant l'analyse en termes de taux d'arrestation plutôt que de totaux d'arrestation, Foote et Goetz ont observé que l'effet de l'avortement disparaissait entièrement.

Donohue et Levitt ont bien entendu pris connaissance des critiques suscitées par leur analyse et ont donc décidé de remettre en question leurs résultats. En 2019, ils ont publié une mise à jour de leur étude, intégrant de nouvelles données et des ajustements méthodologiques.

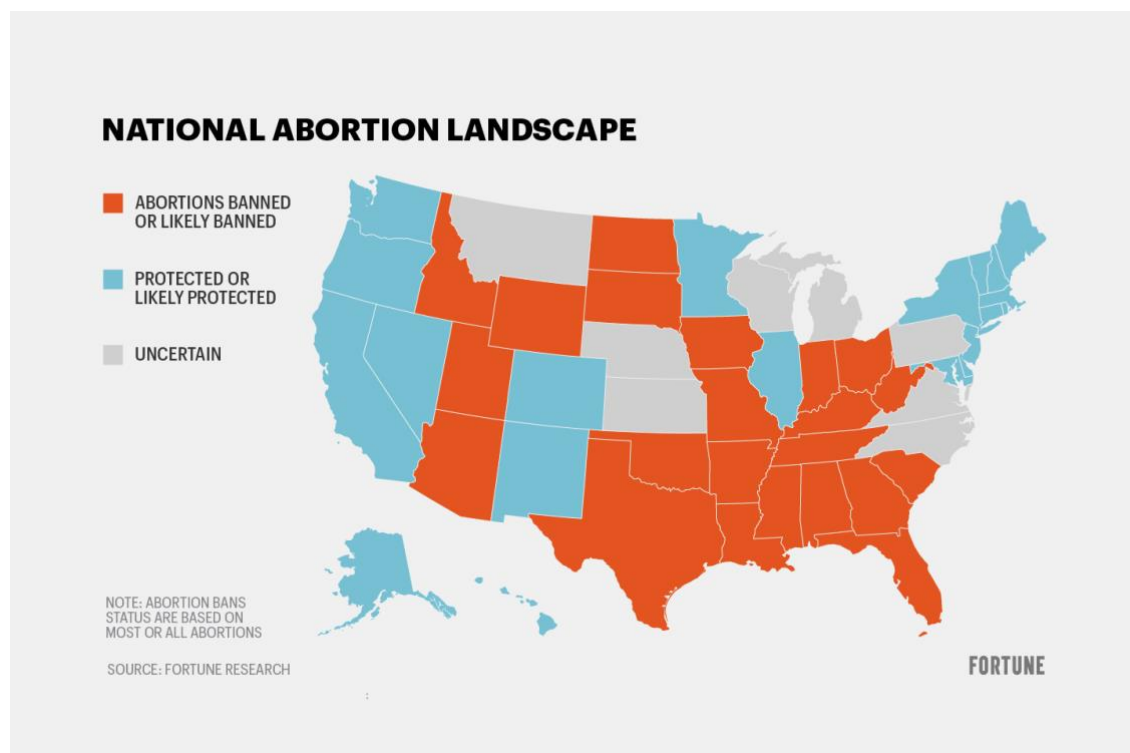
4.2. Réaction des auteurs en 2019 face à ces critiques

Dans un premier temps, les auteurs ont reconnu des erreurs dans les données qu'ils avaient utilisées, ce qui a pu nuire à la crédibilité de leurs conclusions initiales. Ils reconnaissent entre autres une erreur informatique qui avait amplifié la relation entre la légalisation de l'avortement et la baisse de la criminalité. Cette erreur a été corrigée en ajustant les variables concernées. Dans leur publication de 2019, ils ont intégré des données supplémentaires des années 2000 et 2010, enrichissant ainsi leur analyse de deux décennies de données additionnelles. Par ailleurs, ils ont modifié leur méthodologie pour mieux contrôler l'effet de l'avortement en fonction de l'âge, en examinant si les taux d'arrestation des jeunes nés après la légalisation variaient selon les cohortes d'âge. Les résultats actualisés se sont révélés plus robustes, confirmant même des effets plus prononcés que ceux de leur étude initiale. En conclusion, les auteurs reconnaissent que leur étude ne peut être définitivement confirmée ou infirmée en raison de l'absence d'expérimentation contrôlée. Ils admettent donc que d'autres facteurs pourraient également contribuer à la baisse de la criminalité, bien qu'ils soulignent qu'aucune autre explication ne semble pouvoir justifier cette diminution inattendue.

Conclusion

Dans leur première étude, Donohue et Levitt soutiennent que la légalisation de l'avortement a contribué à une baisse significative de la criminalité. Leur raisonnement repose sur le fait que les femmes les plus précaires — souvent adolescentes, célibataires, et issues de milieux défavorisés — étaient les principales bénéficiaires de la légalisation. Avant cette réforme, ces femmes n'avaient pas la possibilité d'avorter et donnaient naissance à des enfants non désirés, exposés à des conditions de vie difficiles, associées à un risque accru de comportements criminels à l'âge adulte. En permettant l'interruption de ces grossesses, la légalisation aurait réduit à long terme le nombre d'individus susceptibles de tomber dans la criminalité. Cependant, cette affirmation reste source de contestations. Des chercheurs comme Lott, Whitley, Foote, et Goetz ont pointé des failles dans l'analyse initiale, remettant en question la relation causale avancée par Donohue et Levitt. En réponse, ces derniers ont reconnu des erreurs dans leur étude et ont actualisé leurs travaux en 2019, renforçant leurs conclusions avec des données supplémentaires et une méthodologie améliorée. Malgré ces efforts, ils admettent que d'autres facteurs pourraient influencer la criminalité, soulignant ainsi les limites inhérentes à ce type d'analyse.

La récente annulation de l'arrêt *Roe v. Wade* en 2022 a marqué un tournant majeur dans le paysage législatif américain concernant l'avortement. Désormais interdit ou sévèrement restreint dans plusieurs États, l'accès à l'avortement varie considérablement à travers le pays. Ces restrictions pourraient avoir des répercussions à long terme sur la criminalité, en forçant davantage de femmes à mener à terme des grossesses non désirées dans des contextes précaires, potentiellement propices à des comportements criminels futurs. Cependant, ces effets ne seront perceptibles qu'à long terme, lorsque ces enfants atteindront l'âge de la délinquance juvénile.



En attendant, il sera essentiel de surveiller l'évolution des taux de criminalité dans les États restrictifs par rapport à ceux où l'avortement reste légal. Toutefois, la hausse de la criminalité, si elle se produit, ne pourra pas être uniquement attribuée aux restrictions sur l'avortement, d'autres facteurs tels que l'augmentation des inégalités ou les politiques économiques jouant un rôle crucial. De plus, la possibilité pour les femmes de voyager pour accéder à l'avortement dans d'autres États pourrait atténuer l'impact de ces nouvelles législations. Cela illustre la complexité de prédire les conséquences sociales et criminologiques des bouleversements législatifs actuels.

Bibliographies

Dubner, Stephen J., et Steven D. Levitt. *Freakonomics*. 2007.

Donohue, John J. III, et Steven D. Levitt. "The Impact of Legalized Abortion on Crime." *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 116, no. 2, May 2001, pp. 379–420.

Gruber, Jonathan, Phillip Levine, and Douglas Staiger. "Abortion Legalization and Child Living Circumstances: Who is the 'Marginal Child'?" *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 114, no. 1, February 1999, pp. 263–291.

"Which States Have the Least and Most Crime?", *USAFacts*,
<https://usafacts.org/articles/which-states-have-the-least-and-most-crime/>. 2024.

"Legalized Abortion and Crime Effect." *Wikipedia*,
https://en.wikipedia.org/wiki/Legalized_abortion_and_crime_effect.

"Roe v. Wade." *Wikipedia*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade.

Federal Bureau of Investigation. *Crime Data Explorer*. Uniform Crime Reporting (UCR) Program, <https://cde.ucr.cjis.gov/LATEST/webapp/#/pages/explorer/crime/query>.